

한국문화예술위원회 상임감사

경고(기관장 · 전무이사) · 통보

제 목 관리 · 감독 의무 소홀
소 관 기 관 한국문화진흥(주)
조 치 기 관 한국문화예술위원회 ♡♡실
내 용

1. 업무개요

한국문화진흥(주)(이하 ‘한국문화진흥’) 대표이사 ▲▲▲(이하 ‘대표이사’)은 2023.3.28.부터 현재까지 한국문화진흥 최고 경영자로서 전반적인 경영 전략 수립과 운영을 총괄하고 있다. 회사의 주요 정책과 의사 결정을 책임을 지고 있으며, 외부 이해관계자와의 협상 및 대외적인 법적 책임을 수행하며, 회사의 장기적인 성장과 경영 성과를 관리하고 있다.

반면, 한국문화진흥 전무이사 △△△(이하 ‘전무이사’)는 2023.8.1.부터 현재까지 대표이사의 전략을 실행하고 회사의 일상 운영을 관리하는 역할을 맡고 있다. 주요 부서 간 업무 조정을 통해 자산 관리, 재무, 인사 등 회사의 주요 부서를 총괄하고, 내부 통제와 리스크 관리 등 운영 효율성을 평가하고 개선해 오고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

한국문화진흥 복무규정 제3조는 모든 임직원이 법령, 회사의 정관, 내규를 준수하고

성실하게 직무를 수행해야 할 의무를 규정하고 있다. 이 조항은 회사의 기본적인 운영 원칙으로, 임직원 각자가 직무 수행에서 요구되는 윤리적 기준과 법적 책임을 다하도록 강제하는 역할을 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

대표이사는 회사의 전반적인 관리와 전략적 방향 설정을 책임지며, 팀의 성과와 운영이 회사의 장기 목표에 부합하도록 철저히 감독을 해야 한다. 반면, 전무이사는 대표이사가 설정한 전략을 실행하기 위해 각 팀의 일상 운영을 직접적으로 감독하고, 작업 일정, 자재 사용, 재고 관리 등의 세부적인 업무를 관리하여야 했는데도 이러한 경영진의 핵심 역할이 제대로 이행되지 않음으로 인해 @@ 팀 운영 전반에 걸친 문제점이 확인되었다.

먼저, 재고자산 관리 부적절 사례에서는 자재 창고에서 농약을 고의로 은닉하고 방치한 결과, 총 10,450,110원이 2023년 결산 내용에서 누락이 되고, 374,120원의 재산 손실이 발생하였는데, 이는 회사 자산을 보호하고 효율적으로 사용할 의무를 소홀히 한 것으로 경영진이 자산 관리 및 감독 책임을 소홀히 했음을 보여준다. 이러한 행위는 자산 관리에 있어 성실한 의무를 다하지 못했음을 입증하는 중요한 사례라 할 것이다.

다음으로, 물품 관리 부적절 및 감사 절차 저해 사례는 내부 통제 시스템의 신뢰성을 심각하게 훼손한 문제이다. 회사 간부급 직원이 감사 기간에 발견된 농약을 개인 차량에 은닉한 행위는 감사 절차의 공정성을 심각하게 해친 행위인 것인데, 이로 인해

회사의 신뢰성이 크게 손상되었으며 경영진의 관리 책임이 요구되는 상황이다.

마지막으로, 사문서 위조 및 부정청탁금지법 위반 사례는 회사 자산을 외부 이익을 위해 부당하게 사용하고 허위 재고 기록을 작성하여 결산 자료에 오류를 초래한 중대한 배임 행위로서, 특히 이러한 사실을 일부분 인지하고도 경영진이 즉시 조치를 취하지 않은 것은 자산 보호와 관리 의무를 심각하게 위반한 사례이다. 이는 경영진이 자산 보호와 관리에서 중대한 부실을 초래하여 회사의 신뢰성에 큰 타격을 입힌 심각한 문제라 하겠다.

따라서, 경영진으로써 관리 감독 의무가 있는 대표이사과 전무이사에 대한 경고 조치는 불가피한 것으로, 향후 경영진이 관리 감독 의무를 더욱 철저히 이행하고, 자산 관리 체계와 내부 통제 시스템을 개선함으로써 회사의 재정적 손실을 방지하고, 경영 투명성을 높여 회사의 신뢰성을 회복하는 데 기여하여야 할 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

- ① 경영진이 관리 감독 의무를 철저히 이행하지 않음으로써 회사에 심각한 손실이 발생하는 등 관리 감독 부실이 확인됨에 따라 대표이사 ▲▲▲께 관련된 책임을 묻고, 이에 대해 엄중히 경고합니다. **[경고/기관장]**
- ② 또한 전무이사 △△△께도 이와 관련된 책임을 묻고, 엄중히 경고합니다. **[경고]**
- ③ 아울러, 향후 이러한 문제가 재발하지 않도록 관리 감독 체계 개선과 내부 통제 강화 조치를 즉시 이행할 것을 요구합니다. **[통보]**